

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 49/2533

นายอานันท์ พันธุ์หล่มใส

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

กระทรวงการคลัง

โจทก์

นายพรมมา เทียบพิมพ์

จำเลย

นายอานันท์ พันธุ์หล่มใส โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 99

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเนื่องจากในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ได้ส่งเอกสารหมาย จ.ล.1 เพื่อตรวจพิสูจน์ว่า เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นใหม่และปลอมลายพิมพ์นิ้วมือของนางแกน พันธุ์หล่มใส มารดาโจทก์หรือไม่แต่กองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ บัดนี้โจทก์เพิ่งพบลายพิมพ์นิ้วมือที่มารดาโจทก์พิมพ์ไว้ต่อทางราชการก่อนตาย คือในหนังสือสัญญาแบ่งให้ที่ดินในช่องผู้แบ่งให้ที่ทำต่อหน้านายอำเภอฯ เชือกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2515 ซึ่งแนบพร้อมคำร้องขอให้ส่งไปตรวจพิสูจน์กับลายพิมพ์นิ้วมือในเอกสารหมายจ.ล.1 ว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของคนเดียวกันหรือไม่หากเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของคนเดียวกันทั้งสองฉบับ โจทก์รับว่าที่พิพาทบิดามารดาโจทก์ได้ยกให้จำเลยแล้ว หากเป็นลายพิมพ์นิ้วมือคนละคนกันแสดงว่าเอกสารหมาย จ.ล.1 เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นใหม่และเป็นเอกสารปลอม โปรดมีคำสั่งให้ส่งลายพิมพ์นิ้วมือของมารดาโจทก์ในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยและจำเลยร่วมแถลงคัดค้าน (อันดับ 119) ระหว่างพิจารณา
กระทรวงการคลัง ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 156 และเลขที่ 143 ตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิขออนุญาตออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ต่อไป ให้จำเลยชดเชยค่าทดแทนเป็นเงิน 6,000 บาท และชดเชยค่าทดแทนแก่โจทก์อีกปีละ 6,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าคดีจะเสร็จเด็ดขาดและห้ามจำเลยพร้อมบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110,112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตตามขอ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธานินทร์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ